

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados

Responsabilidades das organizações sob a LGPD

Aula 1

Código de aula:[DADOS]ANO2C6B2S12A1



Exposição



Objetivo da aula

- Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e da proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de inteligência artificial;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações;
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição



© Getty Images

Gestão de incidentes e planos de resposta sob a LGPD

Conceitos e contextualização dos incidentes de segurança de dados

Definição e tipos de incidentes:

- Incidentes de segurança de dados são eventos que comprometem a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade de dados pessoais. Isso inclui, mas não se limita a, vazamentos de dados, ataques cibernéticos, acesso não autorizado e perda de dados.
- Exemplo detalhado: um ataque de *ransomware* em um hospital que criptografa registros de pacientes e pede resgate, impedindo o acesso a informações vitais.

Definição e propósito da AIPD

Conceito

Uma **AIPD (Avaliação de impacto à proteção de dados pessoais)** é um **processo sistemático** para avaliar as operações de tratamento de dados e **identificar e minimizar os riscos à privacidade dos titulares dos dados**. É uma ferramenta essencial para o planejamento de projetos que incluem o processamento de dados pessoais, servindo para assegurar a conformidade com a LGPD e outros regulamentos de proteção de dados.

Objetivo

O principal objetivo da AIPD é garantir que a privacidade e a proteção dos dados pessoais sejam consideradas desde o início de qualquer projeto ou processo. Ela ajuda a construir uma cultura de privacidade e a promover a transparência no uso de dados pessoais.

Exposição

Quando realizar uma AIPD

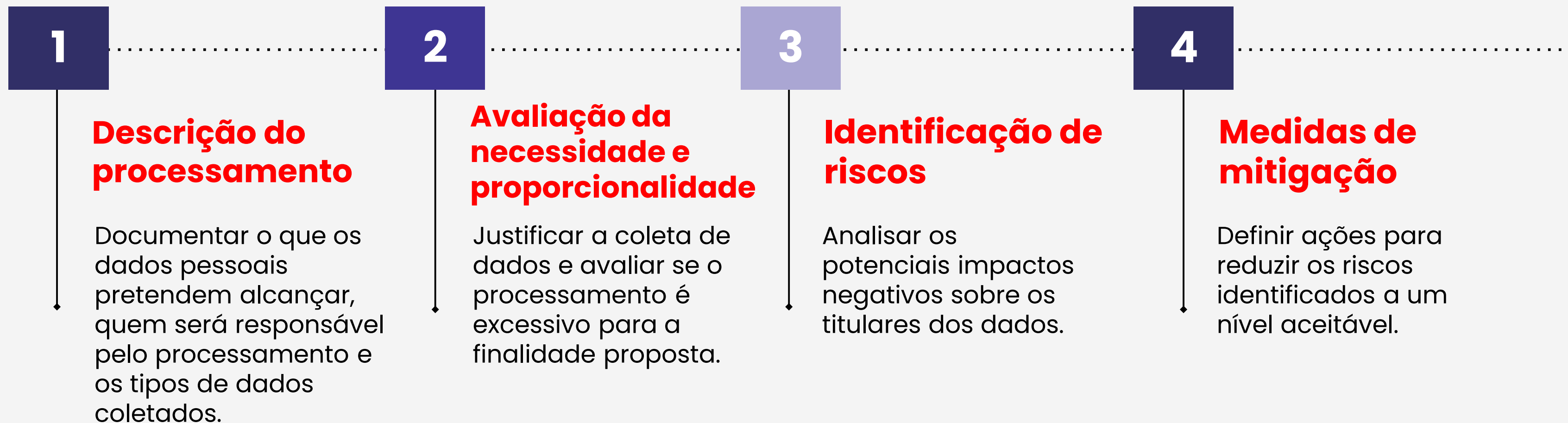
Cenários obrigatórios

A LGPD não especifica, explicitamente, quando uma AIPD deve ser realizada, mas ela é fortemente recomendada, especialmente em casos de alto risco para os direitos e liberdades dos indivíduos, como no tratamento de dados sensíveis em larga escala ou na adoção de novas tecnologias.

Benefícios

Realizar uma AIPD pode ajudar a evitar sanções e multas, além de proteger a reputação da organização ao demonstrar compromisso com a proteção de dados.

Processo de realização de uma AIPD



Avaliação de impacto à proteção de dados pessoais (AIPD)

São elementos de uma AIPD:

- **Visão geral do processamento de dados:** incluir uma descrição detalhada do projeto, processos e tecnologias que serão utilizados.
- **Avaliação de riscos:** Identificar os riscos específicos associados ao processamento de dados e a probabilidade e severidade de cada risco.
- **Medidas de mitigação:** descrever as salvaguardas e os mecanismos que serão implementados para mitigar os riscos identificados.
- **Plano de monitoramento:** estabelecer um plano para acompanhar o processamento de dados e revisar a AIPD regularmente.

Exposição



© Getty Images

Exemplo de AIPD

Suponha que uma empresa de **saúde** deseja lançar um **aplicativo** que coleta dados sobre as **condições de saúde dos usuários** para fornecer recomendações personalizadas de bem-estar.

Uma AIPD para este projeto poderia identificar riscos como a possibilidade de **vazamento de dados sensíveis** ou **uso indevido de informações** para fins diferentes dos originalmente consentidos pelos usuários.

Medidas de mitigação podem incluir **criptografia de dados**, **acesso restrito** e **consentimento explícito** para cada tipo de dado coletado.

Exposição



Conceito de risco

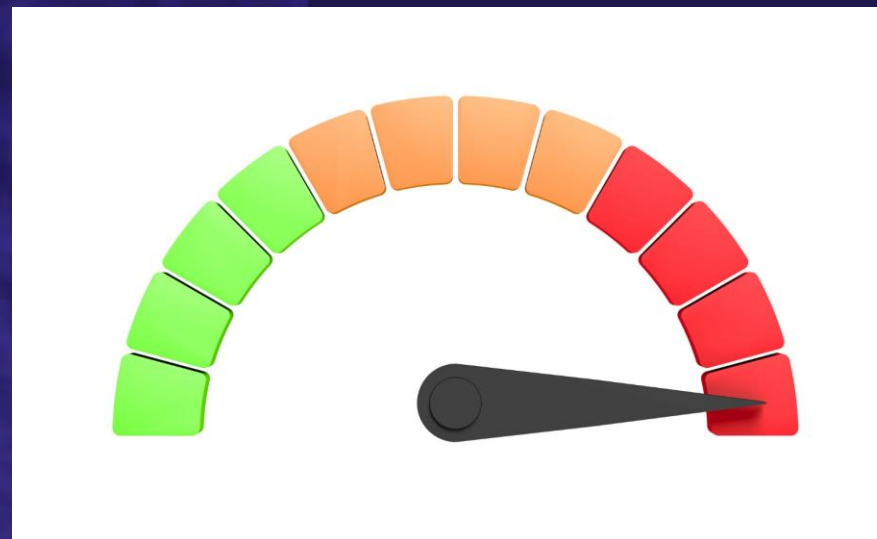
O risco refere-se à probabilidade e ao impacto potencial de eventos adversos que podem resultar em danos para os titulares dos dados e para a organização.

Fundamentos da gestão de riscos



Avaliação de risco

Processo de identificação e classificação de potenciais eventos adversos que poderiam impactar, negativamente, a organização ou os titulares de dados.



Apetite de risco

O apetite de risco refere-se ao grau de risco que uma organização está disposta a aceitar para atingir seus objetivos, orientando as decisões de investimento em segurança e proteção de dados.

Exposição



© Getty Images

Processo de gestão de riscos

- 1 Identificação de riscos:** o primeiro passo é identificar todos os possíveis riscos relacionados ao processamento de dados pessoais. Isso inclui desde falhas técnicas até erros humanos e ataques cibernéticos.
- 2 Análise de riscos:** uma vez identificados, os riscos são analisados para determinar sua probabilidade e o impacto que poderiam ter. Isso pode ser feito por meio de uma análise qualitativa (alto, médio, baixo) ou quantitativa (valores monetários ou estatísticos).
- 3 Priorização de riscos:** depois de analisar os riscos, eles devem ser priorizados. Os critérios comuns para priorização incluem a severidade do impacto e a probabilidade de ocorrência.

Exposição



Getty Images

Processo de gestão de riscos

4

Mitigação de riscos: para os riscos que são considerados inaceitáveis, a organização deve desenvolver planos de mitigação. Isso pode incluir a implementação de controles de segurança, políticas e procedimentos, treinamento de funcionários e planos de resposta a incidentes.

5

Monitoramento e revisão: a gestão de riscos é um processo contínuo. Os riscos devem ser monitorados e as estratégias de mitigação revistas regularmente para garantir que continuarão eficazes diante de novos desafios e mudanças no ambiente de negócios.

Exemplos de gestão de riscos

Exemplo de risco técnico

Uma organização pode identificar que seus sistemas de TI estão desatualizados, o que aumenta o risco de violações de segurança. Para mitigar esse risco, poderia implementar um programa de atualização regular e utilizar *software* de detecção de intrusos.

Exemplo de risco humano

Um funcionário pode, acidentalmente, vazar dados pessoais por e-mail. A organização pode mitigar esse risco por meio de treinamento regular em proteção de dados e implementação de soluções de segurança de e-mail que incluam prevenção contra perda de dados (DLP).

Exposição

Exemplos de gestão de riscos

Exemplo de risco legal

Com a introdução de novas leis de proteção de dados em diferentes jurisdições, há um risco de não conformidade. Para mitigar isso, a organização pode realizar auditorias de conformidade regularmente e garantir que as políticas de privacidade sejam atualizadas.

Exemplo de risco de reputação

Após um incidente de violação de dados, a confiança do cliente pode ser prejudicada. Uma estratégia de mitigação pode incluir a criação de um plano de comunicação transparente para informar os afetados e medidas para fortalecer a segurança dos dados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual o objetivo principal da AIPD?

**Prever violações
de dados.**

**Minimizar riscos
de privacidade.**

**Aumentar o lucro
da empresa.**

**Substituir políticas
de segurança.**



Vamos
fazer um
quiz

Qual o objetivo principal da AIPD?



**Prever violações
de dados.**

**Minimizar riscos
de privacidade.**



**Aumentar o lucro
da empresa.**

**Substituir políticas
de segurança.**



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A AIPD tem como objetivo principal minimizar os riscos de privacidade, garantindo que os dados pessoais sejam tratados de forma segura e em conformidade com a legislação.



Vamos
fazer um
quiz

Quando a AI/PPD é obrigatória?

**Para qualquer
dado processado.**

**Apenas dados
não sensíveis.**

**No tratamento de
dados em larga escala.**

**Exclusivamente
para marketing.**



Vamos
fazer um
quiz

Quando a AIPD é obrigatória?



**Para qualquer
dato processado.**

**Apenas dados
não sensíveis.**



**No tratamento de
dados em larga escala.**

**Exclusivamente
para marketing.**



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A AIPD é especialmente recomendada no tratamento de dados sensíveis em larga escala, situação em que os riscos para a privacidade são significativos.



Vamos
fazer um
quiz

Qual elemento não é essencial na AIPD?

**Descrição
do processamento.**

**Plano de
marketing digital.**

Avaliação de riscos.

Medidas de mitigação.



Vamos
fazer um
quiz

Qual elemento não é essencial na AIPD?



**Descrição
do processamento.**

**Plano de
marketing digital.**



Avaliação de riscos.

Medidas de mitigação.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Um plano de marketing digital não é um elemento essencial da AIPD, que foca em aspectos de privacidade e proteção de dados.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão das características, dos objetivos e do processo de realização da avaliação de impacto à proteção de dados pessoais (AIPD);
- 2** O entendimento sobre a aplicação do processo de AIPD na LGPD, os objetivos e benefícios que podem ser conquistados com sua realização;
- 3** O conhecimento sobre gestão de riscos na proteção de dados, seus fundamentos, principais elementos e processos para sua implantação.

Saiba mais

O desenvolvimento das tecnologias da informação mudou não só o dia a dia das pessoas, mas também **o sistema de organização** das empresas. O tratamento de dados emerge como desafio primordial, conferindo à **governança de dados** um papel vital em empresas de diversos portes. Confira mais detalhes no link abaixo:

SILVA, P. H. C. M. O que é governança de dados? *Alura*, 20 dez. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-governanca-de-dados>. Acesso em: 12 mar. 2024.

Referências da aula

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 12 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. *Perguntas frequentes* – ANPD, fev. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 12 mar. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados* – fundamentos da LGPD. São Paulo: Forense, 2022.

MALDONADO, V. N (Coord.). *LGPD* – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Manual de implementação. São Paulo: Thomson Reuters, 2022.

SILVA, P. H. C. M. O que é governança de dados? *Alura*, 20 dez. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-governanca-de-dados>. Acesso em: 12 mar. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**